Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 30 декабря 2005 г. N 2/1174

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 декабря 2005 г. N 77-З

О КАРАНТИНЕ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

Принят Палатой представителей 1 декабря 2005 года
Одобрен Советом Республики 8 декабря 2005 года

(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2016 N 398-З,
от 19.10.2023 N 306-З)

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические основы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, карантина растений, обращения со средствами защиты растений и направлен на предотвращение потерь растительной продукции.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их определения:

автоматизированная информационная система "БЕЛФИТО" (далее - АИС "БЕЛФИТО") - государственная информационная система в области карантина растений, предназначенная для формирования, обработки, анализа и хранения информации о ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза, вывозимой с таможенной территории Евразийского экономического союза и перемещаемой по таможенной территории Евразийского экономического союза подкарантинной продукции в режиме реального времени;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

болезни растений - патологические процессы в клетках, органах, целом растении, происходящие под влиянием возбудителей болезней (вирусы, бактерии, микоплазмы, грибы и другие) или неблагоприятных условий среды произрастания;

вредители растений и (или) растительной продукции - грызуны, насекомые, клещи, моллюски, черви и другие животные и организмы, оказывающие вредное воздействие на растения и (или) растительную продукцию;

вредные организмы - вредители растений и (или) растительной продукции, возбудители болезней растений и сорняки;

государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных государственных органов и иных государственных организаций, направленная на выявление карантинных объектов, определение карантинной фитосанитарной безопасности подкарантинной продукции, предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства в области карантина и защиты растений, выполнение международных обязательств Республики Беларусь;

защита растений - правовой режим, предусматривающий систему мер по борьбе с особо опасными вредными организмами и порядок обращения со средствами защиты растений;

карантин растений - правовой режим, предусматривающий систему мер по охране растений и растительной продукции от карантинных объектов;

карантинная фитосанитарная безопасность - обеспечение состояния защищенности территории Республики Беларусь от рисков, возникающих при проникновении и (или) распространении карантинных объектов;

карантинная фитосанитарная зона - территория, на которой выявлены карантинные объекты, установлен карантинный режим и реализуются карантинные фитосанитарные мероприятия;

карантинные объекты - вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории Республики Беларусь;

карантинные фитосанитарные мероприятия - система мероприятий по выявлению карантинных объектов, локализации и ликвидации их очагов, а также по недопущению распространения карантинных объектов на территории Республики Беларусь;

карантинный режим - установленные на определенный период решением местного исполнительного и распорядительного органа в границах карантинной фитосанитарной зоны ограничения и запреты на использование и (или) вывоз за ее пределы подкарантинной продукции и иных подкарантинных объектов, другие ограничения и запреты на осуществление хозяйственной и иной деятельности;

качество средств защиты растений - соответствие средств защиты растений по составу, химическим и физическим свойствам и препаративной форме установленным обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами критериям;

контроль в местах производства (в том числе переработки), отгрузки семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, - проводимое в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, обследование на территории иностранного государства мест производства (в том числе переработки), отгрузки семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, для установления его фитосанитарного состояния, а также досмотр, отбор проб (образцов) и лабораторные исследования семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, предназначенного для ввоза в Республику Беларусь в целях его использования для посевов и посадок;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

мероприятия по защите растений - комплекс методов и способов по снижению численности особо опасных вредных организмов, в том числе при достижении экономического порога вредоносности, по уменьшению их воздействия на растения и (или) растительную

продукцию;

обезвреживание средств защиты растений - обработка, захоронение, снижение опасных свойств средств защиты растений, уничтожение на специальных объектах и (или) в специальных установках без их использования, приводящие к уменьшению или предотвращению их вредного воздействия на жизнь и здоровье человека, окружающую среду;

обращение с подкарантинными объектами - деятельность, связанная с ввозом в Республику Беларусь и (или) вывозом из Республики Беларусь, в том числе перемещением транзитом, а также с использованием, обеззараживанием, очисткой, возвратом, уничтожением подкарантинных объектов;

обращение со средствами защиты растений - деятельность, связанная с разработкой, производством, ввозом в Республику Беларусь и (или) вывозом из Республики Беларусь, в том числе перемещением транзитом, а также с перевозкой, реализацией, хранением, применением, обезвреживанием средств защиты растений;

особо опасные вредные организмы - вредные организмы, способные при достижении экономического порога вредоносности снижать качество и потребительскую ценность растений и растительной продукции и включенные в перечень особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков, установленный Министерством сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с Национальной академией наук Беларуси;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

подкарантинная продукция - растения, растительная продукция, тара (упаковка), почва, организмы и материалы, включенные в перечень подкарантинной продукции, подлежащей государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза, и перемещаемые через его таможенную границу и по его таможенной территории, которые могут быть носителями карантинных объектов и (или) способствовать их распространению и в отношении которых необходимо принятие мер по обеспечению карантина и защиты растений;

подкарантинные объекты - территории или отдельные земельные участки, здания, сооружения, резервуары, места складирования, подкарантинная продукция, тара (упаковка), оборудование, транспортные средства, контейнеры, сельскохозяйственная техника и орудия обработки почвы, а также коллекции насекомых, возбудителей болезней растений и образцы наносимых ими повреждений, гербарии и коллекции семян, культуры живых грибов, бактерий, вирусов, насекомых, клещей, червей и иные объекты, которые могут быть источниками проникновения на территорию Республики Беларусь и (или) распространения на территории Республики Беларусь карантинных объектов;

растения - живые растения (сосудистые и мохообразные растения, водоросли, лишайники и грибы), их части, включая семена и генетический материал;

растительная продукция - растения, их части и (или) продукты их жизнедеятельности, изъятые из среды произрастания и используемые в качестве сырья или в иных целях производства и потребления;

свободная зона - территория или часть территории Республики Беларусь, отсутствие на которых определенного вредного организма научно доказано и при необходимости поддерживается;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

семенной и посадочный материал - растения, предназначенные для посева и посадки;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

сорняки - нежелательные растения, произрастающие в посевах и насаждениях культурных (сельскохозяйственных, декоративных) растений и наносящие им вред (замедление роста и снижение урожайности растений, ухудшение их качества, иное вредное воздействие), а также способствующие распространению вредных организмов;

средства защиты растений - вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения, предназначенные для предотвращения появления, уничтожения или борьбы с вредителями, возбудителями болезней растений и (или) растительной продукции, нежелательными видами растений, предпосевной обработки семян, а также для использования в качестве регуляторов роста, дефолиантов, десикантов и фумигантов;

средства защиты растений, пришедшие в негодность, - средства защиты растений с истекшим сроком годности либо состав, физические, химические свойства, препаративная форма которых не соответствуют сведениям, указанным в документе, подтверждающем качество средства защиты растений, выданном производителем;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

тарная (упаковочная) этикетка - информация об упакованном средстве защиты растений, его изготовителе, рекомендациях по применению, перевозке и хранению, номере государственной регистрации, номере партии, дате изготовления, сроках хранения и иных сведениях, необходимых для безопасного обращения с ним, представленная на материальном носителе, прикрепляемом к упаковке, или нанесенная на нее;

фитосанитарное состояние - состояние территории, определяемое численностью, интенсивностью развития и распространения особо опасных вредных организмов, их потенциальной опасностью для растений и (или) растительной продукции;

фитосанитарные наблюдения - система наблюдений, оценки и прогноза развития и распространения вредных организмов;

фитосанитарный сертификат - документ на подкарантинную продукцию, оформляемый на бумажном носителе или в электронном виде, выдаваемый уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера (реэкспортера) по форме, установленной Международной конвенцией по карантину и защите растений от 6 декабря 1951 года (далее - Конвенция), и удостоверяющий, что подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

экономический порог вредоносности - численность, интенсивность развития и распространения особо опасных вредных организмов, наличие которых приведет к такой степени повреждения растений, при которой необходимо осуществлять реализацию мероприятий по защите растений в целях уменьшения потерь растений и (или) растительной продукции.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области карантина и защиты растений

Отношения в области карантина и защиты растений регулируются настоящим Законом и иными актами законодательства в области карантина и защиты растений, международными договорами Республики Беларусь, международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Отношения в области защиты лесов от вредителей и болезней регулируются законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, за исключением отношений, связанных с карантином растений, обращением со средствами защиты растений, учетом, информацией в области защиты растений, которые регулируются настоящим Законом и иными актами законодательства в области карантина и защиты растений.

Отношения в области защиты от вредителей и болезней объектов растительного мира, не входящих в лесной фонд, регулируются законодательством об охране и использовании растительного мира, если иное не установлено настоящим Законом.

Отношения в области карантина и защиты растений, произрастающих в границах водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов, регулируются настоящим Законом, если иное не установлено законодательством об охране и использовании вод.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Отношения в области карантина и защиты растений, произрастающих в границах особо охраняемых природных территорий, регулируются настоящим Законом, если иное не установлено законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Отношения в области обращения со средствами защиты растений, пришедшими в негодность, и с подкарантинной продукцией, отнесенной к отходам, регулируются законодательством об обращении с отходами и настоящим Законом.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Субъекты отношений в области карантина и защиты растений

Субъектами отношений в области карантина и защиты растений являются:

Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы, а также другие государственные органы и иные государственные организации в пределах их компетенции;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

иные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Статья 4. Объекты отношений в области карантина и защиты растений

Объектами отношений в области карантина растений являются:

карантинные объекты;

подкарантинные объекты.

Объектами отношений в области защиты растений являются:

особо опасные вредные организмы;

средства защиты растений.

Статья 5. Принципы карантина и защиты растений

Карантин и защита растений осуществляются с соблюдением следующих принципов:

обеспечение безопасности населения и экологической безопасности при реализации карантинных фитосанитарных мероприятий и мероприятий по защите растений;

научная, экологическая и экономическая обоснованность реализации карантинных фитосанитарных мероприятий и мероприятий по защите растений;

приоритет применения биологических средств защиты растений;

гласность в работе государственных органов и иных государственных организаций, иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам карантина и защиты растений и обеспечения граждан полной, достоверной и своевременной информацией в этой области.

Статья 6. Меры по обеспечению карантина и защиты растений

Карантин растений обеспечивается посредством:

принятия (утверждения) и реализации нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области карантина растений;

реализации карантинных фитосанитарных мероприятий;

осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора);

осуществления надзора в области карантина растений;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

использования АИС "БЕЛФИТО".
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Защита растений обеспечивается посредством:

принятия (утверждения) и реализации нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области защиты растений;

осуществления надзора в области защиты растений;

организации научных исследований по разработке новых средств защиты растений, способов и технологий обращения с ними;

государственной регистрации средств защиты растений;

организации производства средств защиты растений;

реализации мероприятий по защите растений;

создания и использования резервного фонда средств защиты растений;

формирования и использования фонда данных по защите растений.

Законодательством могут быть предусмотрены иные меры по обеспечению карантина и защиты растений.

Статья 7. Обязанности юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в области карантина и защиты растений

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение с подкарантинными объектами, обязаны:

соблюдать нормативные правовые акты, в том числе обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов, в области карантина растений;

обеспечивать доступ должностных лиц, осуществляющих государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) и надзор в области карантина растений, к подкарантинным объектам;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

представлять должностным лицам, осуществляющим государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) и надзор в области карантина растений, сведения и документы, необходимые для осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и надзора в области карантина растений;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

не препятствовать осуществлению государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и надзора в области карантина растений;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

осуществлять ввоз в Республику Беларусь семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, в целях его использования для посевов и посадок из иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, по результатам проведения контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, за исключением ввоза в Республику Беларусь семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, с территории государств - членов Евразийского экономического союза;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

извещать государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" о прибытии ввозимой в Республику Беларусь подкарантинной продукции в места назначения (доставки);

не допускать очистки и (или) обеззараживания транспортных средств, перевозящих подкарантинную продукцию, в пути следования, а также в местах, не предназначенных для санитарной обработки транспортных средств;

обеспечивать обеззараживание или уничтожение подкарантинных объектов при выявлении карантинных объектов;

проводить обследования подкарантинных объектов и в случае выявления очагов массового распространения карантинных объектов информировать об этом государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений";

осуществлять перевозку подкарантинной продукции средствами и способами, исключающими возможность заражения территории карантинными объектами;

соблюдать карантинный режим;

планировать карантинные фитосанитарные мероприятия с участием территориальных организаций государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений", своевременно и качественно их реализовывать;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

планировать установление свободных зон в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны - получателя подкарантинной продукции;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

осуществлять финансирование карантинных фитосанитарных мероприятий, предусмотренных частью второй статьи 8 настоящего Закона.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение со средствами защиты растений, обязаны:

соблюдать нормативные правовые акты, в том числе обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов, в области защиты растений;

обеспечивать доступ должностных лиц, осуществляющих надзор в области защиты растений, в места, связанные с обращением со средствами защиты растений;

представлять должностным лицам, осуществляющим надзор в области защиты растений, сведения и документы, необходимые для осуществления надзора в области защиты растений;

не препятствовать осуществлению надзора в области защиты растений;

представлять в государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" информацию, подлежащую включению в фонд данных по защите растений;

вести учет наличия средств защиты растений и реализации мероприятий по защите растений;

осуществлять финансирование мероприятий по защите растений, предусмотренных частью второй статьи 8 настоящего Закона;

осуществлять обращение только со средствами защиты растений, прошедшими государственную регистрацию и включенными в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 22 настоящего Закона;

прекратить обращение с пришедшими в негодность и (или) запрещенными к применению средствами защиты растений и обеспечить их обезвреживание.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение с подкарантинными объектами и (или) со средствами защиты растений, обязаны соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством в области карантина и защиты растений.

Физические лица, осуществляющие обращение с подкарантинными объектами и (или) со

средствами защиты растений, обязаны соблюдать нормативные правовые акты, в том числе обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов, в области карантина и защиты растений.

Статья 8. Финансирование карантинных фитосанитарных мероприятий и мероприятий по защите растений

Финансирование карантинных фитосанитарных мероприятий и мероприятий по защите растений осуществляется за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, реализующих эти мероприятия, средств республиканского и местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.

Финансирование карантинных фитосанитарных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне, обеззараживание и уничтожение подкарантинных объектов, возврат в страну-экспортер подкарантинной продукции, проведение карантинной фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции, проведение анализа на выявление скрытых форм возбудителей болезней растений и (или) растительной продукции, испытаний средств защиты растений на биологическую и хозяйственную эффективность (далее - испытания средств защиты растений), определение качества средств защиты растений, обезвреживание пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению средств защиты растений и тары (упаковки) из-под них осуществляются за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Статья 9. Государственное регулирование и управление в области карантина и защиты растений

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Государственное регулирование и управление в области карантина и защиты растений осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, местными Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции.

Статья 10. Полномочия Президента Республики Беларусь в области карантина и защиты растений

Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику в области карантина и защиты растений, осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.

Статья 11. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области карантина и защиты растений

Совет Министров Республики Беларусь в области карантина и защиты растений:

обеспечивает проведение единой государственной политики;

обеспечивает разработку и реализацию государственных программ по карантину и защите растений;

устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок и условия оплаты юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями карантинных фитосанитарных мероприятий и мероприятий по защите растений;

устанавливает порядок определения и обозначения границ карантинной фитосанитарной зоны, установления, обеспечения и снятия карантинного режима;

устанавливает порядок формирования и использования фонда данных по защите растений;

устанавливает порядок выдачи фитосанитарных сертификатов, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;

устанавливает порядок аттестации юридических лиц, осуществляющих проведение карантинной фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции;

устанавливает порядок использования АИС "БЕЛФИТО" и ее взаимодействия с иными информационными системами;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

устанавливает порядок проведения контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, предназначенного для ввоза в Республику Беларусь из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией, в целях его использования для посевов и посадок;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять и осуществляющих оптовую торговлю средствами защиты растений;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

устанавливает порядок государственной регистрации средств защиты растений и ведения Государственного реестра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь;

устанавливает порядок аттестации юридических лиц, осуществляющих проведение испытаний средств защиты растений, подлежащих государственной регистрации;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.

Статья 12. Полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в области карантина и защиты растений
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия в области карантина и защиты растений:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

проводит единую государственную политику;

устанавливает по согласованию с Национальной академией наук Беларуси перечень особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

устанавливает порядок проведения фитосанитарных наблюдений;

устанавливает порядок участия представителей государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" в проведении досмотра подкарантинной продукции;

устанавливает порядок обеззараживания подкарантинных объектов;

устанавливает порядок возврата в страну-экспортер подкарантинной продукции;

устанавливает по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды порядок уничтожения подкарантинной продукции;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

устанавливает порядок проведения карантинной фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции;

проводит аттестацию юридических лиц, осуществляющих проведение карантинной фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции;

устанавливает по согласованию с Министерством здравоохранения и Национальной академией наук Беларуси порядок проведения испытаний средств защиты растений, подлежащих государственной регистрации;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

проводит аттестацию юридических лиц, осуществляющих проведение испытаний средств защиты растений, подлежащих государственной регистрации;

устанавливает порядок формирования, пополнения и использования резервного фонда средств защиты растений;

устанавливает порядок ведения учета наличия средств защиты растений, реализации мероприятий по защите растений;
абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Статья 13. Полномочия местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов в области карантина и защиты растений

Местные Советы депутатов в области карантина и защиты растений:

утверждают карантинные фитосанитарные мероприятия в карантинной фитосанитарной зоне и мероприятия по защите растений, а также принимают меры по их реализации;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

осуществляют иные полномочия в соответствии с актами законодательства.

Местные исполнительные и распорядительные органы в области карантина и защиты

растений:

разрабатывают меры по обращению со средствами защиты растений и с подкарантинной продукцией, признанными отходами, карантинные фитосанитарные мероприятия в карантинной фитосанитарной зоне и мероприятия по защите растений, а также обеспечивают их реализацию;

обеспечивают надлежащее фитосанитарное состояние территории соответствующей административно-территориальной единицы;

устанавливают карантинный режим, принимают меры по его обеспечению, а также снимают карантинный режим;

осуществляют иные полномочия в соответствии с актами законодательства.

КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся обеспечения карантина растений в таможенном союзе, см. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 318.

ГЛАВА 3
КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

Статья 14. Выявление карантинных объектов и предупреждение их распространения

В целях своевременного выявления карантинных объектов и предупреждения их распространения государственным учреждением "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" проводятся фитосанитарные наблюдения в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

При выявлении заражения подкарантинных объектов карантинными объектами государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" определяет границы карантинной фитосанитарной зоны и условия карантинного режима, вносит представление в местный исполнительный и распорядительный орган об установлении карантинного режима.

На основании представления государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" местный исполнительный и распорядительный орган в сроки, указанные в представлении, принимает решение об установлении карантинного режима.

Государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" через средства массовой информации и иными доступными способами немедленно, но не позднее трех часов с момента принятия местным исполнительным и распорядительным органом решения об установлении карантинного режима информирует юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, об установлении карантинного режима, условиях установленного карантинного режима и ответственности за его нарушение.

В карантинной фитосанитарной зоне государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" организует

реализацию карантинных фитосанитарных мероприятий, а местные исполнительные и распорядительные органы принимают необходимые меры по обеспечению установленного карантинного режима с привлечением органов внутренних дел для оказания содействия в пределах их компетенции.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Порядок определения и обозначения границ карантинной фитосанитарной зоны, установления, обеспечения и снятия карантинного режима устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся обеспечения карантина растений в таможенном союзе, см. Решение Комиссии таможенного союза N 318.

Статья 15. Охрана территории Республики Беларусь от карантинных объектов при ввозе в Республику Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь, в том числе перемещении транзитом, подкарантинной продукции

Охрана территории Республики Беларусь от карантинных объектов при ввозе в Республику Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь, в том числе перемещении транзитом, подкарантинной продукции осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства в области карантина и защиты растений, международными договорами Республики Беларусь, международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Если иное не предусмотрено международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, ввоз в Республику Беларусь подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском допускается, если на указанную продукцию имеется фитосанитарный сертификат, который может быть оформлен в электронном виде.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Ввозимая в Республику Беларусь подкарантинная продукция подлежит государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору) в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (местах прибытия) и (или) местах назначения (доставки) в порядке, установленном законодательством, международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

При исполнении служебных обязанностей должностные лица, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор), должны иметь при себе служебное удостоверение и носить форменную одежду со знаками различия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Запрещается ввоз в Республику Беларусь карантинных объектов, за исключением их ввоза для научных исследований. Ввоз в Республику Беларусь, если она является страной назначения, карантинных объектов для научных исследований осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

В целях обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности Советом Министров Республики Беларусь могут вводиться временные карантинные фитосанитарные меры (запреты, ограничения и другое) в отношении ввоза в Республику Беларусь и (или) вывоза из Республики Беларусь, в том числе перемещения транзитом, подкарантинной продукции в соответствии с международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского

экономического союза.

Статья 16. Обеззараживание, уничтожение, возврат подкарантинной продукции. Обеззараживание, очистка, возврат транспортных средств

Подкарантинная продукция, ввозимая в Республику Беларусь и зараженная карантинными объектами, подлежит обеззараживанию или уничтожению, если проведение обеззараживания или уничтожения подкарантинной продукции допустимо, а при невозможности их проведения либо отказе собственника подкарантинной продукции от проведения ее обеззараживания или уничтожения - возврату в страну-экспортер в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Транспортные средства, использованные для перевозок подкарантинной продукции, подлежат обеззараживанию или очистке в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, а при невозможности их проведения либо отказе собственника подкарантинной продукции от их проведения - возврату вместе с перевозимой партией подкарантинной продукции.

Статья 17. Карантинная фитосанитарная экспертиза подкарантинной продукции

В случае, если при визуальном обследовании и (или) анализе образцов (проб) подкарантинной продукции в ходе осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) обнаружены организмы, сходные по морфологическим признакам с карантинными объектами, а также для выявления в подкарантинной продукции скрытой зараженности карантинными объектами проводится карантинная фитосанитарная экспертиза подкарантинной продукции в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия, для окончательной идентификации карантинных объектов.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

По результатам проведения карантинной фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции составляется заключение, в котором в случае обнаружения карантинного объекта определяются карантинные фитосанитарные мероприятия в отношении исследованной подкарантинной продукции.

Карантинная фитосанитарная экспертиза подкарантинной продукции проводится юридическими лицами, аттестованными Министерством сельского хозяйства и продовольствия в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

ГЛАВА 4
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ

КонсультантПлюс: примечание.
Инструкция о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера утверждена постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28.12.2018 N 92.

Статья 18. Государственная регистрация средств защиты растений

Государственная регистрация средств защиты растений осуществляется государственным учреждением "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Средства защиты растений подлежат государственной регистрации на основании положительных результатов испытаний средств защиты растений, проводимых юридическими лицами, аттестованными Министерством сельского хозяйства и продовольствия в порядке, установленном законодательством об административных процедурах, а также токсиколого-гигиенической оценки, проводимой юридическими лицами, которые аккредитованы Министерством здравоохранения в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Токсиколого-гигиеническая оценка средств защиты растений является санитарной мерой, которая заключается в оценке соблюдения требований безопасности средств защиты растений, установленных международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по токсиколого-гигиеническим характеристикам.

Порядок проведения токсиколого-гигиенической оценки средств защиты растений устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с учетом международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

Сведения о средствах защиты растений, прошедших государственную регистрацию, их характеристики включаются в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, который ведет государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений".

На средство защиты растений, включенное в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, подавшему заявление и оплатившему государственную регистрацию средства защиты растений, выдается удостоверение о государственной регистрации средства защиты растений.

Статья 19. Разработка и производство средств защиты растений

При разработке новых средств защиты растений должны оцениваться риски вредного воздействия средств защиты растений на здоровье человека и окружающую среду, разрабатываться способы безопасного обращения со средствами защиты растений.

Производство средств защиты растений должно осуществляться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, иными обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, а средства защиты растений должны соответствовать обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Производитель средств защиты растений:

обеспечивает производство средств защиты растений в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, иными обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

обеспечивает производство стандартных образцов для достоверной оценки качества средств защиты растений;

прекращает производство средств защиты растений в случаях, если их безопасное для жизни и здоровья человека и окружающей среды применение становится невозможным;

обеспечивает обезвреживание пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению произведенных и находящихся у него средств защиты растений;

разрабатывает способы и технологии обезвреживания средств защиты растений и тары (упаковки) из-под них;

обеспечивает на каждой единице емкости со средством защиты растений наличие рекомендаций по его применению, перевозке и хранению (на тарной (упаковочной) этикетке или в специальном приложении) с указанием номера государственной регистрации.

Статья 20. Требования при перевозке и хранении средств защиты растений, ввозе в Республику Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь, в том числе перемещении транзитом, средств защиты растений

Перевозка и хранение средств защиты растений, ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь, в том числе перемещение транзитом, средств защиты растений осуществляются в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства в области перевозки опасных грузов, законодательством о внешнеэкономической деятельности, о таможенном регулировании, международными договорами Республики Беларусь, международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

При перевозке и хранении средств защиты растений необходимо соблюдать требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека и охрану окружающей среды от вредного воздействия средств защиты растений, установленные актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
(часть вторая статьи 20 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Допускается ввоз в Республику Беларусь, если она является страной назначения, средств защиты растений, включенных в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

При отсутствии средств защиты растений в Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, их ввоз в Республику Беларусь, если она является страной назначения, с территории государства - члена Евразийского экономического союза допускается на основании заключения (разрешительного документа), выдаваемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия в соответствии с международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, в случаях, порядке и на условиях, установленных законодательством об административных процедурах.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

В Республике Беларусь ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений в случаях, предусмотренных международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, осуществляется на основании лицензии либо заключения (разрешительного документа). В Республике Беларусь выдача лицензии осуществляется Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия в соответствии с международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а выдача заключения (разрешительного документа) - Министерством сельского хозяйства и продовольствия в соответствии с указанными актами, а также в порядке и на условиях, установленных законодательством об административных процедурах.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

В Республике Беларусь ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещен.

Требования, предусмотренные частями четвертой - шестой настоящей статьи, применяются в отношении средств защиты растений, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренный международно-правовым актом, составляющим право Евразийского экономического союза.

Статья 21. Требования при реализации средств защиты растений

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную торговлю средствами защиты растений, могут совершать сделки только со средствами защиты растений, прошедшими государственную регистрацию и включенными в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие осуществлять оптовую торговлю средствами защиты растений, в месячный срок до начала осуществления такой деятельности, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую торговлю средствами защиты растений, в месячный срок после окончания осуществления такой деятельности письменно уведомляют об этом государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" с указанием сведений, установленных Советом Министров Республики Беларусь.
(часть вторая статьи 21 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Не допускаются к реализации средства защиты растений после истечения срока действия удостоверения о государственной регистрации средства защиты растений или прекращения государственной регистрации средства защиты растений, а также пришедшие в негодность и (или) запрещенные к применению средства защиты растений.
(часть третья статьи 21 введена Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

При реализации средств защиты растений продавец (поставщик) обязан обеспечить на каждой единице емкости со средством защиты растений наличие рекомендаций по его применению, перевозке и хранению (на тарной (упаковочной) этикетке или в специальном приложении) с указанием номера государственной регистрации.

Средство защиты растений при его реализации должно сопровождаться документом, подтверждающим качество средства защиты растений, выданным производителем. В этом

документе указываются сведения о:

наименовании средства защиты растений и содержании в нем действующих веществ;

производителе (полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя) и товарном знаке средства защиты растений (при его наличии);

дате изготовления средства защиты растений (день, месяц, год) и его сроке годности (месяц, год);

номере партии;

массе нетто или объеме партии;

количестве упаковочных единиц в партии;

результатах проведенных испытаний средства защиты растений и заключении о качестве средства защиты растений.

Статья 22. Требования по применению средств защиты растений

В Республике Беларусь допускаются к применению только средства защиты растений, прошедшие государственную регистрацию и включенные в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, а также не пришедшие в негодность и не запрещенные к применению средства защиты растений.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

> КонсультантПлюс: примечание.
> Санитарные нормы и правила "Гигиеническая безопасность средств защиты растений" утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.01.2017 N 9.

Применение средств защиты растений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями должно осуществляться при реализации карантинных фитосанитарных мероприятий и мероприятий по защите растений в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, иными обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов и с соблюдением рекомендаций по применению средств защиты растений лицами, имеющими специальную подготовку, а также с учетом требований, установленных законодательными актами в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Средства защиты растений, не включенные в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, могут применяться только на основании разрешения Министерства сельского хозяйства и продовольствия для проведения научных исследований и в случае угрозы фитосанитарной безопасности Республики Беларусь. Порядок выдачи разрешений устанавливается законодательством об административных процедурах, порядок применения таких средств защиты растений устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Статья 23. Обезвреживание пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению средств защиты растений

Обезвреживание пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению средств защиты растений и тары (упаковки) из-под них обеспечивается юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством об обращении с отходами.

Статья 24. Резервный фонд средств защиты растений

Резервный фонд средств защиты растений представляет собой определенный объем регулярно обновляемых средств защиты растений, включенных в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, который предназначен для ликвидации непредвиденного массового распространения вредных организмов и находится в ведении (распоряжении) Министерства сельского хозяйства и продовольствия или уполномоченной им организации.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Порядок формирования, пополнения и использования резервного фонда средств защиты растений устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

ГЛАВА 5
УЧЕТ И ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАРАНТИНА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Статья 25. Учет в области защиты растений
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение со средствами защиты растений, ведут учет наличия средств защиты растений и (или) реализации мероприятий по защите растений в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Статья 25-1. Учет и прослеживаемость подкарантинной продукции
(введена Законом Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Учет и прослеживаемость подкарантинной продукции обеспечиваются посредством АИС "БЕЛФИТО".

Владельцем АИС "БЕЛФИТО" является государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений", оператором АИС "БЕЛФИТО" - республиканское унитарное предприятие "Национальный центр электронных услуг".

В рамках эксплуатации АИС "БЕЛФИТО" осуществляются:

формирование, сбор, обработка, накопление, хранение, предоставление информации о ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза, вывозимой с

таможенной территории Евразийского экономического союза и перемещаемой по таможенной территории Евразийского экономического союза подкарантинной продукции, а также ее защита;

информационное взаимодействие с государственными органами и органами иностранных государств, осуществляющими контроль в области карантина растений.

Формирование сведений, содержащихся в АИС "БЕЛФИТО", осуществляется должностными лицами государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его территориальных организаций.

Статья 26. Фонд данных по защите растений. Информация в области защиты растений

Фонд данных по защите растений включает информацию, полученную в результате фитосанитарных наблюдений и осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, мер профилактического и предупредительного характера, сведения учета в области защиты растений, данные перечня особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков, Государственного реестра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, а также иные сведения, полученные при осуществлении деятельности в области защиты растений.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" осуществляет формирование и использование фонда данных по защите растений в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Должностные лица государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его территориальных организаций обязаны через средства массовой информации и иными доступными способами своевременно информировать население о фитосанитарном состоянии территории Республики Беларусь в целом и ее отдельных административно-территориальных единиц, принимаемых мерах по его улучшению, оптимальных сроках, средствах и методах реализации мероприятий по защите растений, требованиях по безопасному обращению со средствами защиты растений.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Статья 27. Научное обеспечение карантина и защиты растений

Научное обеспечение карантина и защиты растений осуществляется Национальной академией наук Беларуси в соответствии с законодательством о научной деятельности.

КонсультантПлюс: примечание.
Форма контрольного списка вопросов (чек-листов) в сфере надзора в области защиты сельскохозяйственных растений установлена постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 12.06.2018 N 51.

ГЛАВА 6
НАДЗОР В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ, КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ". ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Статья 28. Надзор в области карантина растений и надзор в области защиты растений
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Надзор в области карантина растений и надзор в области защиты растений осуществляются в целях предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений законодательства в области карантина и защиты растений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обращение с подкарантинными объектами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обращение со средствами защиты растений, путем проведения:

мероприятий технического (технологического, поверочного) характера;

разъяснительной работы о порядке соблюдения требований законодательства, применения его положений на практике;

семинаров, круглых столов и другого.

Статья 29. Полномочия государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений"
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.10.2023 N 306-З)

Государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" является официальной национальной организацией по карантину и защите растений, ответственной за выполнение обязанностей, предусмотренных статьей IV Конвенции.

К полномочиям государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" относятся:

осуществление надзора в области карантина растений и надзора в области защиты растений;

проведение карантинной фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции после прохождения аттестации, предусмотренной частью третьей статьи 17 настоящего Закона;

проведение контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией;

установление свободных зон в соответствии с Конвенцией и международными стандартами, принимаемыми в рамках Конвенции;

выполнение обязательств, принятых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

проведение фитосанитарных наблюдений;

определение и обозначение границ карантинной фитосанитарной зоны и условий карантинного режима, внесение представления в местные исполнительные и распорядительные органы об установлении и снятии карантинного режима;

организация реализации карантинных фитосанитарных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне;

выдача фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию;

организация проведения обеззараживания и очистки подкарантинных объектов;

осуществление государственной регистрации средств защиты растений и ведение Государственного реестра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь;

формирование и использование фонда данных по защите растений;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.

Полномочия в области карантина и защиты растений, возложенные на государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" настоящим Законом и иными актами законодательства, осуществляются должностными лицами, являющимися главными государственными инспекторами, государственными инспекторами по карантину растений, государственными инспекторами по защите растений, государственными инспекторами государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его территориальных организаций.

Руководители государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его территориальных организаций, а также их заместители являются главными государственными инспекторами.

Заместители начальников государственных инспекций по карантину растений, руководители, их заместители и специалисты структурных подразделений государственных инспекций по карантину растений государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его территориальных организаций являются государственными инспекторами по карантину растений.

Заместители начальников государственных инспекций по защите растений, руководители, их заместители и специалисты структурных подразделений государственных инспекций по защите растений государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его территориальных организаций являются государственными инспекторами по защите растений.

Руководители, их заместители и специалисты обособленных структурных подразделений территориальных организаций государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" являются государственными инспекторами.

Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства в области карантина и защиты растений

Нарушение законодательства в области карантина и защиты растений влечет административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.

Привлечение лиц к ответственности за нарушение законодательства в области карантина и защиты растений не освобождает их от обязанности по возмещению вреда, причиненного в результате обращения с подкарантинными объектами и (или) средствами защиты растений, в порядке, установленном законодательством.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко